

0070252-48.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... (processo nº 0092447-95.2016.8.26.0050, roubo majorado, fatos praticados em 02.11.2016, com trânsito em julgado para a defesa em 23.03.2017).

A confissão do réu em fase judicial foi considerada, devendo incidir a atenuante do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal. Desta forma, de acordo com entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, deve compensar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0070252-48.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0070252-48.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA ALVES DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

RAFAEL DA SILVA ALVES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 306, combinado com o artigo 298, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 17 de maio de 2018, por volta das 6h50, na avenida Antártica, em São Paulo (SP), teria sido flagrado conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool. Segundo consta na denúncia "Após ingerir bebidas alcoólicas, ele se pôs a dirigir perigosamente o GM Corsa cinza de placa CYQ-0608 no trânsito, cortando os outros veículos. Em dado instante virou o carro para a direita, atingindo lateralmente o VW Polo vermelho de placa FEA-4274, conduzido por Bruno Morganti Raso, e, em seguida, o ônibus que seguia à sua frente, qual seja o Ibrava Apollo branco de placa FCJ-8436, que, guiado por Ricardo Feitoza de Souza, transportava passageiros. O denunciado perdeu, então, a direção do veículo, que, desgovernado, foi de encontro a uma grade de proteção e, ato contínuo, a um poste, até que parou na pista contramão. Desmaiado, com lesões no rosto e no braço, o denunciado foi levado a um hospital, onde se constatou que ele estava alcoolizado. Ademais, instaurado o presente inquérito, constatou-se que o denunciado não só tinha dirigido perigosamente no trânsito, embriagado, expondo a perigo a vida e a integridade

física de diversas pessoas e gerando grave risco de danos patrimoniais graves, mas também que ele não tinha sequer permissão para dirigir veículos automotores". A denúncia foi oferecida às fls. 01/02, tendo sido recebida a fls. 157. O réu foi citado (fls. 165) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 169), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 171). Designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 185). Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das vítimas Ricardo Feitosa de Souza e Bruno Morganti Raso, tendo sido o réu interrogado ao final. Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva, diante da prova oral e documental acostada aos autos. Quanto à dosimetria da pena, requereu reconhecimento dos maus antecedentes do réu, além da reincidência do réu, não se opõe ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Acrescenta que o réu não tinha sequer CNH apta para conduzir veículos e, por fim, pugnou pela fixação do regime prisional semiaberto para desconto da reprimenda. Já, a Defesa, invocando os princípios constitucionais da garantia a ampla defesa e da presunção de inocência, requereu, diante da precariedade do conjunto probatório, a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu pena-base no mínimo legal, com concessão de regime prisional aberto, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do direito de apelar em liberdade.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), laudos periciais (fls. 44/62, 141/143) além da prova oral colhida em Juízo. No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, notadamente ante sua confissão espontânea durante interrogatório judicial. Vejamos. O réu, na fase policial (fls. 42), confessou a ingestão de bebidas alcoólicas antes do acidente automobilístico. Ouvido em Juízo, Rafael disse ser solteiro, sem filhos, ter estudado até o 2º Ano do Ensino Médio, ser viciado em bebidas alcoólicas, trabalhar como gesseiro. Confessa os fatos narrados na denúncia. Disse que, naquela ocasião, foi até um bar, onde ficou até de madrugada e ingeriu diversas cervejas. Quando saiu de lá, estava conduzindo seu veículo e veio a se envolver em acidente de trânsito, porém ficou desacordado no momento dos fatos. A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória. A testemunha RICARDO FEITOSA DE SOUZA, em fase policial (fls. 25), relatou que, na data dos fatos, "encontrava-se no Viaduto Pompeia, sentido Estádio do Pacaembu, conduzindo o veículo VW Ibrava Apollo, placas FCJ8436, pertencente à empresa onde trabalha, por volta de 6h da manhã, quando um veículo da marca Chevrolet Corsa de placas CYQ0608 que estava costurando o trânsito e veio a colidir com o veículo VW Polo de cor vermelha que estava atrás do veículo conduzido pelo declarante e em seguida colidiu com a lateral trasiera esquerda de seu ônibus, perdeu o controle, foi para a pista contrária, sentido bairro, onde parou. O declarante imediatamente parou o coletivo, viu se havia algum passageiro estava lesionado, constando que não e em seguida acionou a polícia militar e o resgate, foi de encontro ao veículo causador do acidente e viu que o motorista do corsa estava desmaiado, deitado entre

os bancos. Como estava em contato com o Copom a atendente o orientou a não mexer na vítima e que sinalizasse a via para não ocorrer mais acidentes. Após alguns minutos chegou uma viatura da polícia militar e posteriormente uma do regate que socorreu a vítima ao Hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Diante dos fatos o declarante compareceu a esta delegacia e posteriormente acompanhou a perícia que foi realizada no local do acidente. Por fim, informa que o motorista do corsa estava sozinho no veículo".

A testemunha BRUNO MORGANTI RASO, em fase policial (fls. 27), relatou que, na data dos fatos, "transitava com seu veículo VW Polo, vermelho, placas FEA4274, pelo local dos fatos, quando um veículo Chevrolet Corsa de cor cinza, saiu da faixa esquerda e em um movimento brusco tentou passar para a faixa do meio, em alta velocidade, vindo a atingir o veículo do declarante na lateral dianteira esquerda e em ato contínuo colidiu com um micro ônibus que estava na faixa da direita. Em seguida rodopiou, desgovernado, vindo a ir para a pista contrária, atravessando a ciclovia derrubando a proteção, colidiu com um poste de radar e parou no meio da pista. O declarante imediatamente parou e foi até o veículo causador do acidente, constatando que o motorista estava desacordado, deitado entre os dois bancos. Após alguns minutos apareceu uma viatura da polícia militar e posteriormente uma unidade do resgate que socorreu a vítima. O declarante em virtude de ter horário marcado para realizar hemodiálise, foi até o Centro Clínico Néfron e posteriormente veio a esta distrital e retornou ao local do acidente no momento em que estava sendo realizada a perícia e seu veículo também foi periciado".

Em juízo, as testemunhas Bruno e Ricardo nos informaram, de forma unânime que, estavam transitando com seus veículos pela Avenida Antártica, respectivamente, um micro-ônibus e um veículo VW/Polo, cor vermelha, quando surgiu o veículo conduzido pelo réu colidiu na traseira do micro-ônibus (que estava lotado de passageiros) e, depois com o veículo VW/Polo, e somente parou quando já havia atravessado para outro lado da mesma avenida. Segundo nos informaram as testemunhas, o veículo conduzido pelo réu "estava desgovernado" naquela oportunidade. Com a colisão, o réu ficou desacordado no local do acidente.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. O laudo pericial de fls. 141/143, embora se trata de laudo indireto, já que o acusado foi hospitalizado no dia dos fatos, aponta que, com base no relatório médico, encontrava-se alcoolizado.

De se destacar, ainda, que o próprio acusado em seu interrogatório extrajudicial (fls. 42) e, hoje, no interrogatório judicial, admitiu ter ingerido elevada quantidade de álcool em uma "balada", sequer se recordando onde era.

Dispõe o artigo 306, § 2º do CTB que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Desta forma, incontestes que o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, incidindo na conduta descrita pelo artigo 306 do CTB.

Pugna o Ministério Público pelo reconhecimento das agravantes previstas no art. 298, incisos I e III do CTB:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

(...)

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

O relato das testemunhas é claro de que o acusado conduzia o veículo Corsa, em alta velocidade, ultrapassando veículos de forma irregular. No acidente, atingiu um ônibus com diversos passageiros e ainda o veículo Polo. Apresentou dano real para diversas pessoas, com dano patrimonial aos envolvidos.

Ademais, o documento de fls. 12/13 demonstra que o réu não possuía registro junto

ao DETRAN, de modo que conduzia o veículo sem habilitação, incrementando sobremaneira o risco à coletividade.

Devem ser reconhecidas, portanto, ambas as agravantes.

É certo que a consumação foi atingida, pois se trata de crime de perigo abstrato e formal, consumando-se com o ato de dirigir o veículo automotor sob a influência de álcool.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu, corroborada pela narrativa da pormenorizada das testemunhas, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro são cumulativamente cominadas as penas de detenção (seis meses a três anos), multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses a cinco anos (artigo 293 do CTB).

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, assim como o artigo 291, §4º do CTB que dispõe "O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime".

Verifico que culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime durante período de cumprimento de pena em regime aberto (audiência admonitória em 13.11.2017 - fls. 199), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021).

Verifica-se, ainda, que possui Maus antecedentes (processo nº 0050498-91.2016.8.26.0050, receptação, fatos praticados em 19.06.2016 com trânsito em julgado para a defesa em 20.02.2020). Aumenta-se de mais 1/6 (um sexto).

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, além da proibição de obter habilitação por 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é reincidente, como se depreende da certidão de fls. 199/206 (processo nº 0092447-95.2016.8.26.0050, roubo majorado, fatos praticados em 02.11.2016, com trânsito em julgado para a defesa em 23.03.2017).

A confissão do réu em fase judicial foi considerada, devendo incidir a atenuante do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal. Desta forma, de acordo com entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, deve compensar integralmente com a agravante da reincidência.

Devem incidir as agravantes previstas no artigo 298, incisos I e III, do CTB, conforme fundamentação alhures, incidindo aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Fica a pena intermediária em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da proibição de obter habilitação por 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verifica qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da proibição de obter habilitação por 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime SEMIABERTO, conforme artigo 33, §§, do Código Penal, considerando-se que o réu é

reincidente e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis. Pelas mesmas razões, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

Considerando-se que não houve prisão cautelar, não incide o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu RAFAEL DA SILVA ALVES DE JESUS, CPF 440.193.398-21, RG 433065151, por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores por 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Anoto que se encontra preso por outro juízo.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) oficie-se ao órgão de trânsito nos termos do artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro; d) quanto ao veículo Corsa, placas CYQ0608, nos termos do artigo 91 do Código Penal, decreto a perda do instrumento do crime em favor da União, ressalvado eventual direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que seja reclamado por quem comprove legítima propriedade, oficie-se, para destruição/leilão, nos termos dos arts. 123/124 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA